

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1968/2532

นายชาญฤทธิ์ ปัทมานนท์

โจทก์

นายเทียนชัย ตั้งศิริสมฤทธิ

จำเลย

นายเทียนชัย ตั้งศิริสมฤทธิ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 148

ความว่า เนื่องจากศาลฎีกาคำนวณจำนวนเงินต้นที่จำเลยจะต้องชำระแก่โจทก์ผิดไปโดยพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 122,500 บาท ซึ่งที่ถูกต้องแล้วเหลือเงินต้นที่จำเลยต้องรับผิดเพียง 54,192.78 บาทเท่านั้น ขอศาลได้โปรดแก้ไขคำพิพากษาจำนวนเงินที่จำเลยจะต้องชำระแก่โจทก์จาก 122,500 บาท เป็น 54,192.78 บาท

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 200,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย ร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2523 จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์คืนหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินแก่จำเลยตามฟ้องแย้งของจำเลย

โจทก์ฎีกา (อันดับ 64)

ศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 122,500 บาทแก่โจทก์กับให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์(อันดับ 90)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 104)

คำสั่ง

คำพิพากษาศาลฎีกาคดีนี้ถึงที่สุดแล้ว ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

คำพิพากษาศาลฎีกาคดีนี้ถึงที่สุดแล้ว ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ประชา บุญวนิช-เชียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ